

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת דבי ביטון

פ/25/4585

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – איסור פיטורים של בן משפחה בשנת השכול הראשונה), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 33 ב.1. בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 33א יבוא:

"א. לא יפטר מעסיק עובד שהוא בן משפחה של חייל שנספה במערכה, לרבות ארוסה של החייל, במהלך השנה הראשונה לנפילתו, ולא יוציאו לחופשה ללא תשלום במהלך השנה כאמור, אלא בהיתר מאת ועדת תעסוקה כמשמעותה בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט–1949, שניתן על יסוד נימוקים המתירים לפטר נכה מלחמה מכוח תקנות על פי סעיף 31 לאותו חוק; הוראות סעיף זה יחולו הן על עובד קבוע והן על עובד ארעי או זמני ובלבד שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ששה חדשים לפחות.

ב. היה המעסיק קבלן כוח אדם כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996 (בסעיף קטן זה – חוק קבלני כוח אדם), והעובד הועסק אצלו בפועל במשך שישה חודשים לפחות יחולו גם הוראות אלה:

¹ ס"ח התש"י, עמ' 162.

(1) יראו, לעניין סעיף קטן (א), גם הפסקה זמנית של העסקת העובד כפיטורים;

(2) לא יגרום מעסיק בפועל כהגדרתו בחוק קבלני כוח אדם לכך שקבלן כוח אדם יפטר את העובד בניגוד להוראות סעיף זה; פוטר עובד בניגוד להוראות סעיף זה חזקה היא שהמעסיק בפועל הוא שגרם לפיטורים, אלא אם כן הוכיח אחרת;

(3) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש הן בידי המעסיק בפועל והן בידי קבלן כוח האדם.

(ג) לעניין פיטורים לפי פרק זה בלא היתר מוועדת תעסוקה, יחולו הוראות פרק חמישי לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949, בשינויים המחויבים.

(ד) בפרק זה, "פיטורים" – לרבות אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה, שהוא אחד מאלה:

(1) חוזה עבודה לתקופה קצובה של שנים עשר חודשים או יותר;

(2) חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה משנים עשר חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת של העובד שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

2. בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970², בסעיף 7(א), במקום "32א ו-33א" יבוא "32א, 33א ו-33ב".

תיקון חוק
התגמולים לנפגעי
פעולות איבה

² ס"ח התש"ל, עמ' 126.

תיקון חוק להגברת 3. בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011³, בתוספת השנייה, האכיפה של דיני העבודה בחלק ג', בסימן א', אחרי פרט (14) יבוא:

"(14א) איסור פיטורי עובד שהוא בן משפחה של חייל שנספה במערכה במהלך השנה הראשונה לנפילתו בלא היתר לפי סעיף 33ב לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950;".

ד ב ר י ה ס ב ר

כיום לא ניתנת בחקיקה לבן משפחה של חייל שנספה במערכה הגנה מפני פיטורים ממקום עבודתו למעט הגנות מסוימות בעת הגעה לגיל פרישה ולאחר השמה במקום עבודה לפי תקנות העסקת בני משפחות חיילים שנספו במערכה, התש"א–1951. בפועל קיימים מקרים שבהם משפחות שכולות נאלצות להתמודד עם גזירת פיטורים ממקום העבודה, נוסף על האבל בשל אבדן החייל. כדי לתת לבני המשפחה אפשרות להתמודד עם האבדן והאבל לפחות בשנת השכול הראשונה, מוצע כי בן משפחה של חייל שנספה במערכה לא יפוטר ממקום עבודתו בתוך השנה הראשונה לנפילתו של החייל, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה הפועלת לפי חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט–1949, ומוצע להחיל לעניין זה ולעניין איסורי פיטורים נוספים של בני משפחה של נספה, סמכויות בדומה לאלה הנתונות לה לפי החוק האמור, וכן לקבוע כי ניתן יהיה להטיל בשל פיטורים ללא היתר עיצום כספי לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011. ההוראה תחול על בן משפחה שעבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות שישה חודשים, והאיסור יחול גם לעניין גרימת הפיטורים בידי מעסיק בפועל ועל הפסקה זמנית של העבודה – כאשר העובד מועסק על ידי קבלן כוח אדם, וגם על אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת סטס מיסז'ניקוב (פ/17/3550).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשפ"ד (20.05.2024)

³ ס"ח התשע"ב, עמ' 62.